

『교도작업운영지침』 일부 개정(안)

2023. 2. 00.

법 무 부

1. 개정이유

- 교정정보시스템을 활용한 교도작업 시행, 업무 간소화를 통한 교도작업 효율성 제고, 민간참여작업 계약 절차 개선 등 교도작업 운영상 미비점 보완

2. 주요내용

가. 교정정보시스템을 활용한 교도작업 시행

- 1) 제12조 (작업의 부과 및 작업성적 확인) : ‘작업일과표’ 종이장부를 폐지하고 교정정보시스템으로 작업성적을 관리
- 2) 제21조 (주문접수) : ‘주문접수부’ 종이장부를 폐지하고 교정정보시스템으로 주문 내역을 관리
- 3) 제25조 (작업시행) : ‘작업명령원부’ 종이장부를 폐지하고 교정정보시스템으로 작성한 ‘생산계획서’에 의해 작업 지시
- 4) 제27조 (작업시행 책임과 기술지도) : 작업 지시에 따른 생산량을 교정정보시스템으로 보고하고, 기타 작업사항은 ‘작업일지’ 종이장부를 폐지하고 교정정보시스템으로 기록
- 5) 제32조 (작업완료 보고) : ‘작업명령원부’ 종이장부를 폐지하고 교정정보시스템으로 작성한 ‘생산결과서’로 작업완료 보고
- 6) 제35조 (생산품의 출고명령 및 반출) : 교정정보시스템을 활용한 교도작업제품 출고 및 반출 관리로 업무 간소화 및 효율성 제고

나. 업무 간소화를 통한 교도작업 효율성 제고

- 1) 제109조 (대상자 선정절차) : 구내작업 60%가 집중근로제로 운영하여 비효율적인 집중근로대상자 명부 작성을 폐지
- 2) 제139조 (실적보고) : 지정품목 공급실적 보고를 폐지하고 교도작업운영현황으로 같음하여 보고 간소화
- 3) 제141조 (검사대상) : 민간참여작업 생산품에 대한 검사공무원의 검사를 생략할 수 있도록 완화
- 4) 제169조 (수급계획) 및 제173조(주문 및 판매) : 교도작업제품 전시관의 주문 및 제작 현황 보고를 폐지하고 판매 현황 보고로 개정하여 보고 간소화

다. 민간참여작업 계약 절차 개선

- 1) 제49조 (재계약 보고 및 승인) : 위탁작업 재계약 승인절차를 지방교정청장의 매년 승인에서 3년마다 승인으로 간소화 하되, 장기 재계약 지양을 위해 최초계약 이후 10년이 되는 해에는 법무부장관 승인으로 변경
- 2) 제88조 (경쟁방법) : 개방지역작업장 입주업체 결정은 경쟁입찰의 방법으로 하되, 교도작업 목적 등을 고려하여 입찰참가자를 제한할 수 있도록 변경

3. 주요토의과제

○ 없음

4. 참고사항

가. 관계법령 : 생략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 규제신설·폐지 등 없음

교도작업운영지침 일부개정(안)

교도작업운영지침 일부를 다음과 같이 개정한다

제3조 (정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

- 7. "집중근로작업장"이라 함은 **집중근로제로 운영하는** 작업장을 말한다.
- 16. "자립형교도작업"이라 함은 수형자의 근로의욕 향상과 출소 후 생활정착금 마련을 위하여 1일 실제 작업시간 **7시간** 확보 및 공임책정을 수량과 정으로 산정하는 제도로써 작업생산량 증가실적에 따라 작업장려금이 인상 되도록 하는 집중근로제를 말한다.

제8조 (작업의 폐지와 중지) ① 소장이 작업을 폐지하고자 할 때에는 **법무부장관에게 승인을 받아야 한다. 이 경우 승인 신청은 <별지 제5호 서식>에 의한다.**

제12조 (작업의 부과 및 작업성적 확인)

- ③ 작업장담당자는 매일 1회 이상 취업자의 작업성적을 검사하여 **교정정보시스템으로 작업일과표를 작성하고** 매일 말에 이를 일괄하여 직업훈련과장 또는 수용기록과장(이하 "직업훈련과장"이라 한다)에게 보고하여야 한다. **다만, 이송·출소 등으로 작업장이 변경되는 취업자에 대하여는 지체없이 보고하여야 한다.**

제18조 (생산품 위탁판매)

- ③ 법무부장관은 제2항의 위탁판매에 상당한 세입**목표액**의 조정절차를 취하여야 한다.

제21조 (주문접수) 수요자로부터 물품의 생산·제작·조제·가공·수선(이하 "생산"이라 한다) 또는 공사의 완성이나 노무의 제공에 관한 주문을 받았을

때에는 **교정정보시스템으로 주문내역을 작성하여 소장에게 보고한다.**

제23조 삭제

제25조 (작업시행) ① 작업은 **<별지 제12호의2 서식> 직영작업 생산계획서, <별지 제12호의3 서식> 위탁작업 생산계획서, <별지 제12호의4 서식> 도급작업 생산계획서(이하 '생산계획서'라 칭함)에 의하여 시행한다.**

- ② 생산계획서는 교정정보시스템으로 작성하여 소장에게 보고한다. 다만, 필요한 경우 **<별지 제12호의2 서식>, <별지 제12호의3 서식>, <별지 제12호의4 서식>에 의해 보고할 수 있다.**

- ③ **생산계획서는** 생산 단위별로 작성함을 원칙으로 하되, **동일한 규격으로 계속하여 생산하는 경우 반기별 1회 이상 작성하여야 하며, 민간참여작업은 작업내용을 고려하여 매월 작성하여야 한다.**

- ④ **생산계획서는** 작업의 시행에 필요한 설계도나 시방서 또는 기타 필요한 서류를 첨부하여야 한다. **다만, 민간참여작업의 경우에는 서류를 첨부하지 않을 수 있다.**

제26조 (작업지시) 직업훈련과장은 **생산계획서**를 작업담당자에게 교부하고 작업시행에 필요한 사항을 지시하여야 하며 작업담당자는 지체 없이 작업장 담당자에게 통지하여야 한다.

제27조 (작업시행 책임과 기술지도)

- ② 작업장담당자는 **생산계획서**에 의한 작업 지시를 받았을 때에는 취업자에게 필요한 사항을 지시하여 해당작업을 시행하여야 한다.

- ④ **작업장담당자는 수량과정의 경우 매일 개인별 생산량을 교정정보시스템에 입력하여야 한다. 다만, 개인별 생산량을 계량하기 곤란한 경우 <별지 제36호 서식>에 의해 조별 또는 전체 생산량을 기록하고 매월 말에 이를 일괄하여 작업담당자에게 인계하여야 한다.**

- ⑤ **작업장담당자는 매일 취업인원, 불취업인원, 불취업내역, 교육사항, 지시 받은 사항 등을 교정정보시스템에 기록하여야 한다.**

제30조 (재료수불) ① 작업담당자는 **생산계획서**에 따라 소요재료를 파악, 소속 물품운용관을 통하여 물품관리관에게 필요물품을 청구하여 물품출납공

무원으로부터 해당물품을 수령한 후 <별지 제17호 서식>의 작업재료수불부에 소요재료의 수불내용을 기록하여 **물품운용관**의 확인을 받아야 한다.

② **작업담당자는 제1항의 절차를 마친 소요재료를 지체 없이** 작업장담당자에게 교부하여야 한다.

③ **제2항의** 소요재료는 분할하여 교부할 수 있으며 **작업장담당자의 요청에 따라 추가로 청구하여** 교부할 수 있다.

제31조 (생산품의 검사 및 인계) ① 작업장담당자는 **지시**받은 생산작업을 종료하였을 때에는 **생산계획서에 따른** 생산일자, 수량 기타 필요한 사항을 **확인하고** 작업담당자에게 **생산품을** 인계하여야 한다.

② 작업담당자는 작업장담당자로부터 인계받은 생산품을 **물품운용관의 확인을 받고** 소관 물품출납공무원에게 인계하여야 한다.

③ 작업장담당자는 **지시**받은 생산작업을 종료하기 전이라도 생산품의 일부에 대하여 작업담당자에게 인계할 수 있다.

제32조 (작업완료 보고) 직업훈련과장은 **생산계획서에 따라** 생산품을 완성하면 지체없이 **그 결과를 교정정보시스템으로** 작성하여 소장에게 작업완료 보고를 하여야 한다. 다만, 필요한 경우 <별지 제12호의5 서식> 직영작업 생산결과서, <별지 제12호의5 서식> 직영작업 생산결과서(이하 '생산결과서'라 칭함)에 의해 보고 할 수 있다.

제35조 (생산품의 출고명령 및 반출) ① 생산품은 **교정정보시스템에** 의한 출고명령에 따라 출고하여야 한다. 다만, 필요한 경우 <별지 제18호 서식>에 의한 생산품출고명령원부에 따라 출고할 수 있다.

② 생산품을 출고하고자 할 때에는 **교정정보시스템으로** 물품출문증을 발행하여야 한다. 다만, 필요한 경우 <별지 제19호 서식>에 의한 물품출문증을 발행할 수 있다.

③ 정문근무자(시설 구조상 후문을 이용하여 물품 입·출고가 이루어지는 경우는 "후문근무자"를 포함한다)는 정문을 통과하는 생산품 기타 물품에 대하여는 출문증을 교부받은 후 검사를 하고 반출하게 하여야 한다.

④ 물품반출 후의 **해당** 출문증은 **교정정보시스템으로** 당직간부와 보안과장의 확인을 받아야 한다. 다만, <별지 제19호 서식>에 의해 발행한 물품출문증은 당직간부와 보안과장의 확인을 받은 후 출문증발급원장에 첨부, 정리하여야 한다.

제37조 (부산물처리) ① 작업담당자는 작업의 부산물로서 **각각의** 활용가치가 있는 것은 그 품목 및 수량을 **부산물처리부에** 기재하고 물품운용관을 통하여 물품출납공무원에게 반납하여야 한다.

제43조 (위탁작업 계약기간) ① 위탁작업 계약을 하는 경우 **법무부장관의** 승인을 받아 시행한다. 다만, 재계약의 경우에는 제49조의 규정에 따라 보고 또는 승인을 받아 시행한다.

② 위탁작업의 계약은 6개월 또는 1년을 기준으로 한다.

③ 연도 중에 신규로 계약하는 경우에는 해당 연도 6월 30일 또는 12월 31일을 계약종료일로 한다. 다만, 해당 연도의 마지막날까지 남은 기간이 3개월 이하인 경우에는 다음 연도의 6월 30일 또는 12월 31일을 계약종료일로 할 수 있다.

제49조 (재계약 보고 및 승인)

① 위탁작업을 재계약 하는 경우 계약종료 연도 6월 10일 또는 12월 10일까지 지방교정청장에게 <별지 제20호의2 서식>에 의한 계약변경 현황을 보고하여야 한다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 최초 승인 후 매 3년이 되는 해에는 <별지 제20호의3 서식>의 재계약 승인신청서와 <별지 제22호 서식>의 작업계획서 및 실적서를 첨부하여 재계약 승인을 신청하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 규정에도 불구하고 최초 승인 후 매 10년이 되는 해에는 제42조에 따라 법무부장관에게 승인신청을 하여야 한다.

제53조 (제경비 부담) 작업상 필요한 잡품비, 전기료 등 제경비는 위탁업자가 부담하고 공임과 같이 세입 조정하여야 한다. 다만, 다수의 교정기관이 공동으로 계약하여 위탁작업을 하려는 경우 해당 작업으로 생산한 제품의 운송비에 대하여는 교정기관이 일부 부담할 수 있다.

제55조 (준용규정) 제25조, 제26조, 제27조, 제32조, 제35조, 제36조의 규정은 위탁작업에 준용한다.

제57조 (준용규정) 제36조, 제47조, 제48조, 제49조, 제52조, 제54조의 규정은 노무작업에 준용한다.

제82조 (계약)

④ 삭제

제83조의2 (준용규정) 제36조, 제47조, 제48조, 제49조, 제52조, 제54조의 규정은 외부기업통근작업에 준용한다.

제84조 (선정절차)

③ 개방지역에 설치된 직영작업장의 통근자 선정의 경우 제1항과 동일한 선정절차에 의한다.

제87조 (준용규정) 개방지역작업에 저촉되지 않는 위탁작업 및 외부기업통근작업의 규정은 본장에 준용한다.

제88조 (경쟁방법) 개방지역작업장에 입주할 기업체와 계약을 체결하고자 하는 경우에는 경쟁입찰 방법으로 한다. 다만, 교도작업의 목적·성질·규모 등을 고려하여 입찰 참가자를 제한할 수 있다.

제91조 (입찰공고) 입찰에 의하여 경쟁에 부치고자 할 때에는 「국유재산법」 제31조에 따라 총괄청이 지정·고시하는 정보처리장치를 이용하여 공고하여야 한다. 다만, 필요한 경우 일간신문 게재 또는 게시판 게시 등의 방법을 병행할 수 있다.

제95조 (수의계약) 계약담당자는 제88조에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 수의계약을 할 수 있다.

3. 취업연계형교도작업에 참여한 경력이 있거나 참여를 희망하는 기업체. 다만, 출소자 자의 취업실적 증빙자료를 첨부하여야 한다.

4. 「해외진출기업의 국내복귀 지원에 관한 법률」 및 국가 정책적 이유로 해당 기업체의 교도작업 참여를 허용하려는 경우

제103조 (작업시간)

④ 작업장담당자는 매일 제12조제3항 및 제27조제5항과 같이 작업일과표

와 작업사항을 교정정보시스템으로 작성하여야 한다.

제109조 (대상자 선정절차) 집중근로작업장 취업수용자는 제108조의 대상자 중에서 작업장담당자가 추천하는 수용자를 직업훈련과장의 심사를 거쳐 소장이 선정한다.

제122조 (계약) ① 소장은 선정된 기업체의 장과 <별지 제20호 서식>의 예에 의한 집중근로작업장 입주계약서를 작성하여야 한다.

④ 삭제

제124조 (작업일지 등 작성)

② 작업장담당자는 수량과정의 경우 매일 개인별 생산량을 교정정보시스템에 입력하여야 한다. 다만, 개인별 생산량을 계량하기 곤란한 경우 <별지 제36호 서식>에 의해 조별 또는 전체 생산량을 기록하고 매일 말에 이를 일괄하여 작업담당자에게 인계하여야 한다.

제127조 (준용규정) 집중근로제과 저촉되지 않는 위탁작업 규정은 본장에 준용한다.

제128조 (자체구매품목의 지정과 해지) ① 법무부장관은 교도작업제품의 품질향상, 규격의 표준화 및 대량생산으로 적기에 염가의 제품을 생산·공급하기 위하여 교정시설의 생산능력, 기술수준, 입지적 조건 등을 고려하여 교도작업제품 자체구매품목(이하 "지정품목"이라 한다)과 이를 생산하는 교정시설(이하 "생산교도소"라 한다)을 지정한다.

② 소장은 자소에서 생산하는 교도작업제품을 지정 또는 해지 하고자 할 때에는 법무부장관에게 승인신청을 하여야 한다.

③ 법무부장관은 제2항의 규정에 의한 제품을 지정품목으로 지정 또는 해지한 때에는 생산교도소와 지정품목을 구매·사용하는 교정시설(이하 "수요교도소"라 한다)에 통보하여야 한다.

제129조 (가격결정 등) 생산교도소가 지정품목의 가격 및 규격을 결정하고자 할 때에는 다음 각 호의 서류를 첨부하여 법무부장관에게 가격 및 규격승인을 신청하여 승인을 얻어야 한다.

1. 원가계산서

2. 물품규격서(규격에 대한 설명서 첨부)
3. 교도작업제품 평가위원회 평가가격
4. 시장 거래가격(소매 및 도매물가)
5. 기타 참고서류

제130조 (가격변동 등) ① 제129조의 규정에 의한 가격승인을 얻은 후 물가 변동 기타 사유로 인하여 가격변동이 필요한 경우 **생산교도소**는 제129조 각호의 서류 외에 그 사유서를 첨부한 가격변동승인신청서를 법무부장관에게 제출하여 재 승인을 받아야 한다.

- ② 지정품목의 규격을 개정하고자 할 때에도 규격 개정을 위한 설명서를 첨부한 규격개정신청서를 법무부장관에게 제출하여야 한다.

제131조 (가격 등 통보) **생산교도소**는 제129조 및 제130조의 규정에 의한 가격 및 규격의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 수요교도소에 통보하여야 한다.

제132조 (지정품목의 구매) ① 각 **교정시설**은 지정품목을 **생산교도소**에서 구매·사용하여야 한다. 다만, **생산교도소**에 구매의뢰 하였으나 공급불능 통보를 받은 경우에는 외부에서 조달하되 최소한으로 억제하여야 한다.

- ② 제1항 단서 규정에 의하여 외부에서 물품을 구매한 때에는 그 사유를 법무부장관에게 보고하여야 한다.

- ③ 각 **교정시설**은 지정품목 이외의 물품이라도 교도작업에 의하여 생산되는 물품의 경우 우선적으로 구매·사용하여야 한다.

제133조 (수요교도소장에 대한 요청) ① **생산교도소**는 물품의 구매실적이 현저하게 낮은 **수요교도소**에 대하여 구매증대를 위한 필요한 조치를 요구할 수 있다.

- ② **수요교도소**는 특별한 사유가 없는 한 **생산교도소**의 요구에 적극 협조하여야 한다.

제134조 (생산교도소의 품질보증) ① **생산교도소**는 수요교도소에 물품을 공급함에 있어서 제품규격과 품질을 보증하여야 한다.

- ② **생산교도소**는 물품의 생산에 필요한 자재 확보 및 품질향상을 위한 기술개발 지원 등 필요한 조치를 강구하여야 한다.

제135조 (구매계획의 작성) ① 각 **교정시설**은 예산 및 연간 예정 수요량을 감안하여 다음 회계연도의 지정품목 구매계획을 작성하여 이를 당해연도 10월 31일까지 **생산교도소**에 제출하여야 한다.

- ② 구매계획에는 연간 구매목표액, 품목, 수량, 납기 등이 포함되어야 한다.

제136조 (생산계획 제출) ① **생산교도소**는 생산능력, 수요교도소의 수요량 등을 감안하여 다음 회계연도의 지정품목 생산계획을 작성하여 당해연도 11월 30일까지 법무부장관에게 보고하여야 한다.

- ② 제1항의 생산계획에는 생산공급 가능량, 수요교도소의 예정 수요량, 제129조의 각호의 서류를 첨부한 가격조정자료를 포함하여야 한다.

- ③ 법무부장관은 제1항의 규정에 의하여 제출된 생산계획을 참작하여 다음 회계연도 지정품목 종합생산계획을 확정하여 당해 연도말까지 **생산교도소** 및 수요교도소에 통보하여야 한다.

제137조 (제품운송) ① 물품의 운송은 철도, 정기화물 등이나 **생산교도소**의 차량을 이용한다.

- ② 운송 도중의 분실, 파손 등에 대한 책임은 **생산교도소**에 있고 운송업자로부터 현품을 인수한 후의 사고 책임은 수요교도소에 있다. 다만, 인수인계과정에서 발생한 사고는 공동하여 부담한다.

- ③ 물품운송에 소요되는 포장비 등 일체의 비용은 **생산교도소**에서 부담하되 원가에 산입한다. 다만, 도착 후의 경비는 수요교도소에서 부담한다.

제139조 (실적보고) **생산교도소**의 지정품목에 대한 공급실적 **보고**는 <별지 제10호 서식>의 교도작업운영현황보고로 같음한다.

제141조 (검사대상) 교도작업에서 생산하는 모든 제품과 재공품, 제품을 생산하기 위하여 구입한 재료 및 자재에 대하여는 이 지침에 의한 검사공무원의 검사를 받아야 한다. 다만, 성질상 검사가 필요 없다고 소장이 인정하는 품목과 민간참여작업 생산품은 검사공무원의 검사를 생략할 수 있다.

제161조 (회의 의결방법)

② 평가위원회의 의사는 **구성원** 과반수의 출석과 **출석구성원** 과반수의 찬성으로 의결한다.

③ **삭제**

제164조 (기록)

② 위원장이 필요하다고 인정할 때에는 **생산결과서를** 제1항의 교도작업제품평가부에 갈음할 수 있다.

제169조 (수급계획)

② 법무부장관은 전시제품 **생산** 교도소를 지정하여 공급에 원할을 기하도록 하여야 한다.

③ **삭제**

제173조 (**주문 및 판매**) 전시관 운영 교정시설의 소장은 전시제품 주문을 받아 판매하는 경우 <별지 제40호 서식>의 전시제품 판매현황을 월말 기준으로 작성하여 다음 달 5일까지 법무부장관에게 보고하여야 한다.

제174조 (**판매방법**) 전시관의 제품은 현금**판매** 이외에 **신용카드, 계좌이체** 등의 방법으로 판매할 수 있다.

제175조 (**판매가격 결정**) 전시제품의 판매가격은 **생산기관**의 의견을 참조하여 전시관 **운영 교정시설**의 평가위원회에서 결정한다.

제197조 (**부상**) 제안수상자에 대하여는 예산의 범위 안에서 부상을 수여하되 그 기준은 **별표 5**의 포상기준표에 의한다.

제210조 (작업자 안전교육)

② 제1항의 교육은 직업훈련과장이 매분기 1회, 작업장관할 간부가 매월 1회, 작업장담당 직원이 매주 1회 또는 필요한 경우 수시로 실시하는 것을 그 내용으로 하며 **교정정보시스템**에 그 기록을 유지하여야 한다.

제216조 (**화기단속 책임자 지정**) ① 소장은 「공공기관의 **소방안전**관리에 관한 규정」 제9조에 따른 **화기 단속 및 화재 예방**을 위하여 각 부서별 또는 시설물에 정·부 각 1인의 화기단속 책임자를 임명하여야 한다.

제228조 (**유독물의 표시**) 유독물 관리자는 「**화학물질관리법 시행규칙**」 제12조에 의한 유독물의 표시를 하여야 한다.

제229조 (유독물의 보관 및 저장)

④ 유독물 보관 장소에는 관리책임자 등 지정인 이외에는 접근을 금하고 소화기**와 개인보호장구**를 비치하여야 한다.

제232조 (**유독물 취급자 지정**) 직업훈련과장은 유독물을 취급하는 수형자(이하 "사용자"라 한다.)를 지정하며, 칭호번호·성명·작업종목·유독물의 종류·취급시작일·취급종료일 등을 **교정정보시스템**에 기록하여 확인·감독한다.

제233조 (**작업장에 교부된 유독물의 취급**) ① 사용자에게 대한 안전교육은 직업훈련과장이 매월 1회, 작업장관할 간부가 매주 1회, 작업담당자 및 작업장담당자는 매일 1회 이상 실시하여야 하며, **작업장담당자는 교정정보시스템에 교육사항을 기록한다.**

제234조 (타과와의 감독협조 등)

③ 의료과장은 **연 1회 이상** 유독물 사용자의 **건강을 확인하여야 한다.**

제236조 (**재검토기한**) 법무부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 지침에 대하여 **2023년 1월 1일** 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙(제0000호, 2022. 0. 0.)

이 지침은 발령한 날로부터 시행한다.

20 년 월분 작업일과표

작업장담당	작업담당	작업훈련과장

수용자번호				성명				작업장명									
입소일		년월일		작업자정일		년월일		출소에정일		년월일		전월까지의 취업일수		일		작업등급	
일자	작업명	작업과정	작업성적	능력	비고	확인	일자	작업명	작업과정	작업성적	능력	비고	확인	상 중 하			
1							20										
2							21										
3							22										
4							23										
5							24										
6							25										
7							26										
8							27										
9							28										
10							29										
11							30										
12							31										
13							월	작업명	작업과정	작업능력	장려금기준액	작업장려금 계산액	비고				
14																	
15																	
16																	
17							계	취업일수	불취업일수								
18																	
19																	

297mm×210mm(백상지 70g/㎡)

주문접수부

연번	일자	품목	수량	예정가	주문자			납품예정일	담당	과장	부소장	소장
					성명	주소	전화번호					

297mm×210mm(백상지 70g/㎡)

생 산 계 획 서

○○교도소장

주 문 자 성명주소		담당		과 장		부소장		소 장	
품 명		수 량		예정가		예 정 금 액		이 윤	
제 료 바 (소요재료)	품 명	수 량		가	가 격				
노 무 바 (공 임)	등 급	인 원		1인당		총 액			
제 경 바 (공공요금, 운반비, 여비)	계	공공요금		운 반 비		여 바		가 다	
납품년월일	년 월 일								
사 양 사									

210mm×297mm(신문용지-50g/㎡)

직영작업명령원부

원 부 명령 제 호

원 부
명령 제 호

명 령 년 월 일
통 자 년 월 일
생산개사 년 월 일
작업품명
수 량
예정가
작업 장
주 문 자
완 료 년 월 일

소 장		부소장		과 장		명 령	년 월 일		주 문 자 성명주소						
통 자	년 월 일					예 약	년 월 일		생산개사	년 월 일					
작업품명			수 량			예정가			예정가격			작업장		작업 담당자	
소 요 재 료	품 명	수 량	가	가 격	추가월일	관 여		소 요 량							
						수 량	가	수 량	가	가 격					
								원	원		원		원		원
공 임	작업명	등 급	인원 또는 공임	총 액	소 요 공 임										
					등 급	인원 또는 공임	1인당	총 액							
						원		원		원					
생 산 결 과	연월일	과 장	담 당	수 량	원 가		매 가		이 윤	교 원 부	연월일	과 장	수 량	수량단	
					가	가 격	가	가 격							
					원	원	원	원							원
					원	원	원	원							원
계									계						
사양의 개 요									비 고						
소 장	월 일	월 일	월 일	평가위원		확 인		완료	년 월 일						
								소 장	소 장						

세입조정일 년 월 일 과 장 소 장

364mm×257mm(백상지 70g/㎡)

위탁자업무명령원부

원 부 명령 제 호

원 부
명령 제 호

명 령
년 월 일

통 자
년 월 일

생산개사
년 월 일

작업품명

수 량

예정가

작업장

위탁자

완료
년 월 일

소장		부소장		과장		명량	년월일		위탁자 성명주소					
통지	년월일					계약	년월일		생산개사		년월일			
작업 품명			수량			예정가	예정가격		작업장		작업 담당자			
소 요 재 료	품명		수량	가	가격		추가월일		잔여		소요량			
									수량	가	가격			
				원	원					원		원		
공 임	작업명		등급		인원 또는 공임		총액		소요공임					
							원		등급	인원 또는 공임	1인당	총액		
											원	원		
생 산 결 과	연월일	과장	담당	수량	원가		매가		이윤 율	균 부	연월일	과장	수량	수량인
					가	가격	가	가격			원	원		
					원	원	원	원	원					
	계										계			
제공 소품	품명		수량		가	가격		잔액		비 고				
소장	월일		월일		월일		평가위원		확인		원료		년월일	
											소장			

세입조정일 년 월 일 과 장 소 장
364mm×257mm(백상지 70g/㎡)

노무자업무명령원부

원 부 명령 제 호

원 부
명령 제 호

명 령
년 월 일

통 자
년 월 일

작업품명

수 량

작업장

계약자

소장	부소장		과장		명령	년 월 일		사용자 성명주소				
통자	년 월 일				작업품명		수량		작업장		작업담당자	
일 자 별 공 임 계 산 내 역												
일 자	과 장	담 당	공임 또는 수량	수량자인	일 자	과 장	담 당	공임 또는 수량	수량자인			
1일					17일							
2일					18일							
3일					19일							
4일					20일							
5일					21일							
6일					22일							
7일					23일							
8일					24일							
9일					25일							
10일					26일							
11일					27일							
12일					28일							
13일					29일							
14일					30일							
15일					31일							
16일					계							
공 임 계 산									비 고			
소 장	과 장	공임 또는 수량			공 임							
					계약단가		총 액					

소 장
검 사
세입조정일 년 월 일 과 장 소 장
364mm×257mm(백상지 70g/㎡)

도급자업명령원부

원 부 명령 제 호

원 부
명령 제 호

명령
년 월 일

통 자
년 월 일

작업품명

수 량

작업장

도급자

소장		부소장		과장		명령	년 월 일	도급자 성명주소					
통지	년 월 일			계약		년 월 일		작업개사	년 월 일				
품명				예정가격				작업장			작업 담당자		
공임	작업명		인원 또는 공임		총액		소요공임						
					등급		인원 또는 공임				총계		
완성	년 월 일		과장	담당	수량	원가		배가		이윤	년 월 일	수량	수령인
						단가	가격	단가	가격				
소장 점사	년 월 일		평가위원		확인				완료	년 월 일			
									소장				

세입조정일년월일과장소장
364mm×257mm(백상지 70g/㎡)

직업작업 생산계획서(제20 - 호)

☐○○○작업장, 주문접수 제20 - 호와 관련

☐○○교도소

20 . . . (○월)

주문자 성명·주소	담당	과장	부소장	소장	
품명	수량	예정 단가	예정 금액	이윤	
직·간접 재료비 (소요재료)	품명	수량	단가	가격	
	소계				
노무비 (공임)	등급	인원	1인당	총액	
	소계				
제 경비	계	공공요금	운반비	여비	기타
생산개시일		납품예정일			
사양서 (별첨)	사양의 개요 : [별첨] (예시) 1. 규격서 2. 설계도 3. 시방서 4. 추가 재료비 내역서 5. 추가 노무비 내역서 6. 제 경비 세부내역서 7. 기타				

위탁작업 생산계획서(제20 - 호)

□ ○○○작업장, 20 . . . (요일) 계약보고와 관련 ○○교도소 20 . . . (○월)

계 약 자 성명·주소		담 당		과 장		부소장		소 장	
품 명		수 량		예 정 금 액		이 윤			
제품생산	품 명	수 량	계약단가		가 격				
	소 계								
노 무 비 (공 임)	등 급	인 원	1인당		총 액				
	소 계								
제 경 비	계	공공요금	운 반 비		여 비		기 타		
생산개시일				납품예정일					
사 양 서 (별 첨)	사양의 개요 : [별 첨] (예시) 1. 제조원가계산서 2. 설계도 3. 규격서 4. 시방서 5. 추가 제품생산 내역서 6. 추가 노무비 내역서 7. 제경비 세부내역서 8. 기 타								

도급작업 계획서(제20 - 호)

□ ○○○작업장, 20 . . . (요일) 계약보고와 관련 ○○교도소 20 . . . (○월)

계 약 자 성명·주소		담 당		과 장		부소장		소 장	
계약일시		작 업 명				계 약 금 액		이 윤	
직·간접 재 료 비 (소요재료)	품 명	수 량	단 가		가 격				
	소 계								
	노 무 비 (공 임)	등 급	인 원	1인당		총 액			
소 계									
제 경 비	계	공공요금	운 반 비		여 비		기 타		
작업개시일				완료예정일					
사 양 서 (별 첨)	사양의 개요 : [별 첨] (예시) 1. 제조원가계산서 2. 설계도 3. 규격서 4. 시방서 5. 추가 제품생산 내역서 6. 추가 노무비 내역서 7. 제경비 세부내역서 8. 기 타								

직영작업 생산결과서(제20 - 호)

□ 생산계획서 제20 - 호와 관련 ○○교도소 20 . . . (○월)

주 문 자		담 당	검사관	과 장	부소장	소 장
품 명	수 량	단 가	가 격	이 윤		
		원 가	매 가			
최 종 직·간접 재 료 비 (소요재료)	품 명	수 량	단 가	가 격		
최 종 노 무 비 (공 임)	등 급	인 원	1인당	총 액		
	소 계					
최 종 제 경 비	계	공공요금	운 반 비	여 비	기 타	
생산개시일			납품예정일			
사 양 서 (별 첨)	사양의 개요 : [별 첨] 당초 생산계획서가 변경되었다면 첨부 (예시) 1. 규격서 2. 설계도 3. 시방서 4. 추가 재료비 내역서 5. 추가 노무비 내역서 6. 제경비 세부내역서 7. 기 타					

위탁작업 생산결과서

□ ○○○작업장, 생산계획서 제20 - 호와 관련 ○○교도소 20 . . . (○요일)

계 약 자		담 당	검사관	과 장	부소장	소 장
품 명	생 산 수 량	생 산 금액	이 윤			
최 중 제품생산	품 명	수 량	계약단가	가 격		
		소 계				
최 중 노 무 비 (공 임)	등 급	인 원	1인당	총 액		
	소 계					
최 중 제 경 비	계	공공요금	운 반 비	여 비	기 타	
생산개시일			납품예정일			
사 양 서 (별 첨)	사양의 개요 : [별 첨] 당초 생산계획서가 변경되었다면 첨부 (예시) 1. 제조원가계산서 2. 규격서 3. 설계도 4. 시방서 5. 추가 제품생산 내역서 6. 추가 노무비 내역서 7. 제경비 세부내역서 8. 기 타					

도급작업 결과서(제20 - 호)

□ ○ ○ ○ 작업장, 도급작업 계획서(제20 - 호)와 관련 20 . . . (○요일) ○ ○ 교도소

계 약 자 성명·주소			담 당			과 장			부소장			소 장		
계약일시			작 업 명				작 업 금 액				이 윤			
직 · 간접 재 료 비 (소요재료)	품 명		수 량		단 가		가 격							
	소 계													
노 무 비 (공 입)	등 급		인 원		1인당		총 액							
	소 계													
제 경 비	계		공공요금		운 반 비		여 비		기 타					
작업개시일						작업완료일								
사 양 서 (별 첨)			사양의 개요 : [별 첨] (예시) 1. 제조원가계산서 2. 규격서 3. 설계도 4. 시방서 5. 추가 재료비 내역서 6. 추가 노무비 내역서 7. 제경비 세부내역서 8. 검수조서 9. 기타											

210mm×297mm(백상지 70g/㎡)

생 산 품 출 고 명 령 원 부

일 시	생산결과서		품 명	수 량	단가	금 액	사 유	구 입 자		과 장	소 장
	년월일	번호						성명	주 소		

297mm×210mm(백상지 70g/㎡)

위탁작업계약서

본 위탁작업 계약을 체결함에 있어 ○○교도소장을 “A”로 칭하고 ○
○회사를 “B”로 칭하여 계약을 체결한다.

제1조(목적) “B”는 본 작업에 필요한 재료 및 기구 일체를 공급하고 “A”는 작업시행에 필요한 시설의 제공과 수용자를 출역시켜 “B”로부터 소정의 공임을 징수함을 목적으로 한다.

제2조(내용) 주요 계약사항은 다음과 같이 결정한다.

1. 계약기간 : 년 월 일 ~ 년 월 일까지 (기간 : 월)
2. 작업장소 : 작업장() m²()
3. 출역인원 : 일평균(명) 연인원()
4. 기준공임 :
5. 공 임 : 1)
 2)
 3) “B”는 여성취업자가 보건휴역을 신청하는 경우에는 매월 1일간 보건휴역을 실시하여야 한다.
6. 계약보증금 : 1) 현 금 2) 이행지급보증보험증권
7. 성과상여금 : “B”는 ○○성과에 대하여 성과상여금을 추가로 지급한다.

제3조(제경비 부담) 작업상 필요한 잡품비, 전기료 등 제경비는 “B”가 부담하고 공임과는 별도로 계산하여 “A”가 공임과 함께 책정 세입금 납입고지서를 발부한다.

제4조(공임 등 납부 및 보증금) ① “B”는 위탁작업 공임과 제경비를 “A”가 발행하는 세입금 납입고지서에 의거 다음달 20일까지 은행 등 금융기관에 납부하여야 한다. 다만, 12월분 납입고지액은 당해연도 12월 31일까지 은행 등 금융기관에 납부하여야 한다.

② 세입금 확보를 위한 계약보증금은 3개월 이상의 공임과 공공요금 등 작업장 운영을 위한 제경비에 해당하는 금액으로 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제53부터 제57조까지의 규정에 의하여 현금 등으로 하며, 보증기간 개시일은 계약기간 개시일이고, 종료일은 계약종료일로부터 60일 이상으로 한다.

제5조(권리의무 이전금지) “B”는 본 계약에 관한 권리의무를 타인에게 이전 또는 양도할 수 없다.

제6조(기술지도) “B”는 “A”가 인정하는 기술자 등으로 하여금 재료, 제품의 보관 및 반출관리와 기술지도를 하게 할 수 있다.

제7조(시설관리) “B”는 작업과 관련하여 시설을 변경하고자 하는 경우에는 “A”와 협의 하여야 하며, 계약이 종료되는 때에는 입주전 상태로 시설을 복원하여야 한다.

제8조(물품의 반입보관) “B”는 작업재료 및 제품과 기구의 반출 시는 “A”가 지정하는 직원의 입회 및 검사를 받아야 하며 재고품 보관관리는 “B”의 책임 하에 있다.

제9조(손해배상) ① “B”는 작업상 또는 종사원의 고의·과실로 인하여 “A”에게 재산상 부담 또는 기타의 손해를 입게 하였을 경우에는 상당한 보상을 하여야 한다.
② “B”는 수용자의 안전을 위하여 작업장의 기계설비 등에 안전장치를 설치하고 수시 안전점검을 실시하여야 한다.

제10조(해지) ① “B”는 본 계약을 해지하고자 할 때에는 60일 전에 “A”에게 통지하여야 한다.

② “A”는 법령의 개폐, 천재지변 기타 특수한 사정으로 작업시행에 불가능하거나 다음 각 호에 해당하는 경우에는 계약해지 또는 작업을 중단할 수 있다.

1. “B”가 계약의 일부 또는 전부를 이행하지 않을 때
2. “B”가 공임 및 제경비를 납기 내에 납부하지 않을 때
3. “B”가 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제76조에 의거 부정당업자(업체)로 인정될 때
4. “B”가 “A”의 허가 없이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 물품을 교정시설에 반입(반입에 협조하는 행위를 포함한다)하거나 수용자에게 전달한 때
가. 마약·총기·도검 등 범죄의 도구로 이용될 우려가 있는 물품
나. 주류·담배·화기·현금·수표·휴대폰·동영상 또는 음악 재생기기·이동식저장장치 등 교정시설의 안전과 질서를 해칠 우려가 있는 물품
다. 음란물·사행행위에 사용되는 물품 등 건전한 수형자의 교화 또는 건전한 사회복귀를 해칠 우려가 있는 물품

제11조(계약보증금 처리) “B”가 제9조 제1항의 해지절차에 위배하여 일방적으로 작업을 해지할 때에는 계약보증금은 국고에 귀속시킨다.

제12조(폐기물 등 처리) “B”는 작업장에서 발생하는 폐기물, 작업부산물 및 쓰레기 등을 신속하게 수거하여 처리하는 등 쾌적한 작업장 환경이 되도록 하여야 한다.

제13조(작업준비부진) “B”의 작업재료 공급지연 등으로 작업을 중단할 때에는 작업인원에 대한 평균 생산량 상당의 공임을 징수할 수 있다.

제14조(조문해석) 본 계약 조항 해석상 “A” “B”간에 이의가 있을 시는 “A”의 해석하는 바에 따르고 기타 명시되지 않은 사항은 “A”가 조정한다.

제15조(공임제조정) 시중노임 단가의 대폭적인 인상 또는 인하로 공임제조정 요인이 있을 경우에는 “A”와 “B”는 협의하여 공임을 재조정할 수 있다.

제16조(효력발생) 본 계약은 법무부장관(재계약의 경우에는 지방교정청장)의 승인에 의하여 효력이 발생되며 변경이 있었을 때에는 이에 따른다.

제17조(보 관) 본 계약을 입증하기 위하여 계약당사자는 계약서 2통을 작성하여 서명·날인하고 각 1통씩 보관한다.

20

A : ○○ 교도소장
○○○ (인)
B : ○○ 회 사
○○○ (인)

〈별지 제20호의2 서식〉 신설

위탁(외부통근)작업 계약변경 현황

□ ○○교도소(구치소)

작업장	위탁업체	생산품목	계약기간	취업인원	계약공임	연간세입예상액	작업종류	최초계약일 (재계약승인일)	작업실적	비고
위탁1	가나산업	자동차부품	1년	평균 25명 (상한 명 ~ 하한 명)			집중 (수량제)	'16. 12. 5. ('20. 12. 7.)	세입액 100,000천원 작업장려금 70,000천원 제경비 20,000천원 이윤 10,000천원	거실
위탁2							일반 (시간제)	'19. 10. 25. (-)		여자 거실
외부통근							시간제			

- ※ 모든 작업장 첨부서류 확인 이상 없음
- ① 계약서(O), ② 사업자등록증(O), ③ 사업자등록증명원(O), ④ 국세 납세증명서(O), ⑤ 지방세 납세증명서(O), ⑥ 퇴직자 영입현황(O), ⑦ 인감증명서(O), ⑧ 청렴서약서(O), ⑨ 이행(지급)보증보험증권(O)

위탁(외부통근)작업 재계약 승인신청서

교도작업운영지침 제49조에 의하여 아래와 같이 작업을 시행하고자 하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

1. 작업종류				
2. 생산품목				
3. 작업장소				
4. 위탁자	회사명 주소(전화번호)		대표자 성명	
5. 계약기간	개시 종료	년 년	월 월	일 일 최초계약일 년 월 일(년차)
6. 취업인원	1일 평균 명(상한 : 명, 하한 : 명)			
7. 계약공임	원 (수량제)			
8. 연간 세입예상액				
9. 채권확보방법				
10. 재계약 체결 제외사항 확인	작업장 면적 대비 계약인원이 현저히 낮음 (O, X)			
	금지물품 반입 등 관련 법령 위반 (O, X)			
	3년 평균 생산실적이 목표액의 70% 미만 (O, X) (세입부진 원인이 교정기관에 있는 경우 제외)			
11. 확인사항	① 계약서(O, X), ② 사업자등록증(O, X), ③ 사업자등록증명원(O, X), ④ 국세 납세증명서(O, X), ⑤ 지방세 납세증명서(O, X), ⑥ 퇴직자 영입현황(O, X), ⑦ 인감증명서(O, X), ⑧ 청렴서약서(O, X)			
12. 첨부서류	① 작업계획서, ② 작업실적서(3년평균), ③ 이행(지급)보증보험증권 사본			

외부기업통근작업 대상자명단

수용자번호 성명	생년 월일	죄명	형명 형기	형기 종료일	가족 사항	접견 서신	범수	경비 처우급	기능 자격	범죄 개요	주 소
	()					()		()			
	()					()		()			
	()					()		()			
	()					()		()			

※ 작성시 유의사항

- ① 연 령 : 괄호안에 나이를 기재
- ② 죄 명 : 판결문에 나타난 죄명을 전부 1형 ... 2형 ... 등으로 기재
- ③ 형명 · 형기 : 수개의 형이 있을 경우 1형 ... 2형 ... 으로 구분 기재
- ④ 형기종료일 : ③항과 같은 방법으로 기재
- ⑤ 가족사항 : 부모, 형제자매, 배우자와 자녀의 인적사항 및 직업 등 기재
- ⑥ 접견서신 : 접견자, 서신 수발자와의 관계 및 접견, 서신 유·무를 괄호안에 기재
- ⑦ 범 수 : 범수를 기재
- ⑧ 경비처우급 : 경비처우급 및 진급일자를 괄호안에 기재
- ⑨ 기능자격 : 취득한 기능자격과 급수를 전부 기재
- ⑩ 범죄개요 : 형이 수개일 때에는 1형, 2형으로 구분 기재
- ⑪ 주 소 : 가족 등과 연락이 가능한 주소를 기재

외부기업통근작업계약서

외부기업통근작업 취업계약을 체결함에 있어 ○○교도소장을 “A”로 칭하고 ○○회사를 “B”로 칭하여 계약을 체결한다.

제1조(내용) 주요 계약사항은 다음과 같다.

1. 계약기간 : 20 년 월 일부터 20 년 월 일 까지
2. 작 업 장 :
3. 취업인원 : 1일 명
4. 공 임 : 1일 원
(다만, 직책요원 및 숙련공, 장기취업자 1일 원)
5. 계약보증금 : ① 현금 ② 이행지급보증보험증권
6. 성과상여금 : “B”는 ○○성과에 대하여 성과상여금을 추가로 지급한다.

제2조(작업시간) 작업시간은 공공기관의 근무시간 내로 한다. 다만, “A”가 필요하다고 인정할 때에는 “B”와 협의, 작업시간을 적의 조정할 수 있다.

제3조(작업) ① “B”는 외부기업통근자가 작업을 통하여 기술을 습득할 수 있도록 기술지도를 하여야 한다.
② “B”는 외부기업통근자가 작업을 태만히 하거나 기타 사유로 인하여 작업을 계속 하기에 부적당하다고 인정되는 때에는 “A”에게 통보하고 교체를 요청할 수 있다.
③ “A”는 외부기업통근자가 개인사정이나 기타 사유로 장기간 작업할 수 없을 때에는 “B”에게 그 사유를 통보하거나 다른 인원으로 교체할 수 있다.

제4조(안전사고예방) ① “B”는 외부기업통근자의 안전을 위하여 안전교육 실시 및 기계 설비에 안전장치를 설치하고 주기적으로 안전점검을 하여야 한다.
② “B”는 위험한 작업장소에는 안전시설을 갖추어야 한다.
③ “A”는 외부기업통근자가 안전사고로 인하여 부상을 입거나 사망한 경우 치료비 및 교도작업특별회계운영지침 제6장에 따른 조위금과 위로금을 부담한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 “A”는 “B”에게 구상(求償)할 수 있다.
1. “B”의 고의나 중대한 과실로 인하여 안전사고가 발생한 경우

2. “B”가 안전사고 예방을 위한 제1항 및 제2항의 의무를 이행하지 아니한 경우

제5조(공임) ① “B”는 “A”가 외부기업통근자의 개인별 공임을 합산하여 발행하는 세입금 납입고지서에 따라 공임을 은행 등 금융기관에 다음달 20일까지 납입하여야 한다. 다만 12월분 납입고지액은 당해연도 12월 31일까지 납부하여야 한다.
② 직책요원 및 ()개월 이상 장기 취업한 자에 대하여는 1일 수당을 ()원으로 한다.
③ 공임의 변동요인이 발생하였을 때에는 “A”와 “B”가 협의하여 공임을 조정할 수 있다.
④ “B”는 금품을 외부기업통근자에게 직접 주어서는 아니된다.

제6조(보증금) 세입금 확보를 위한 계약보증금은 3개월 이상의 공임과 공공요금 등 작업장 운영을 위한 제경비에 해당하는 금액으로 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제53부터 제57조까지의 규정에 의하여 현금 등으로 하며, 보증기간 개시일은 계약기간 개시일이고, 종료일은 계약종료일부터 60일 이상으로 한다.

제7조(해지) ① “B”가 본 계약을 해지하고자 할 때에는 60일전에 “A”에게 통지하여야 한다.
② “A”는 법령의 개폐, 기타 특수한 사정으로 작업시행이 불가능하거나 다음의 경우에는 계약을 해지하거나 작업을 중단할 수 있다.
1. “B”가 계약의 일부 또는 전부를 이행하지 아니한 때
2. “B”가 공임 등을 납기 내에 납부하지 아니한 때
3. “B”가 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제76조에 의거 부정당업자(업체)로 인정될 때
4. “B”가 “A”의 허가 없이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 물품을 교정시설에 반입(반입에 협조하는 행위를 포함한다)하거나 수용자에게 전달한 때
가. 마약·총기·도검 등 범죄의 도구로 이용될 우려가 있는 물품
나. 주류·담배·화기·현금·수표·휴대폰·동영상 또는 음악 재생기기·이동식저장장치 등 교정시설의 안전과 질서를 해칠 우려가 있는 물품
다. 음란물·사행행위에 사용되는 물품 등 건전한 수형자의 교화 또는 건전한 사회복귀를 해칠 우려가 있는 물품

제8조(작업준비부진) “B”의 작업재료 공급지연 등으로 작업을 중단할 때에는 작업인원에 대한 평균 생산량 상당의 공임을 징수할 수 있다.

제9조(권리의무 이전금지) “B”는 본 계약에 관한 권리의무를 “A”의 동의없이 타인에게 이전 또는 양도할 수 없다.

- 제10조(협조)** ① “B”는 외부기업통근자가 업체의 공·사적인 모임에 참여하게 하여서는 아니된다.
- ② “B”는 외부기업통근자의 특이한 행동을 발견하였을 때에는 지체없이 “A”에게 통보하고 “A”가 요청하는 업무에 협조한다.
- ③ “B”는 외부기업통근자가 석방 후 동 업체에 취업을 원하는 경우에는 가능한 한 협조한다.

제11조(효력발생) 이 계약은 법무부장관 또는 지방교정청장의 승인으로 효력이 발생한다.

제12조(계약서 작성) 이 계약을 증명하기 위하여 계약 당사자는 계약서를 2통 작성하여 각자 서명 날인하고, 각 1통씩 보관한다.

A : ○○ 교도소장
○○○ (인)

B : ○○ 회 사
○○○ (인)

개방지역작업장통근작업 대상자명단

수용자번호 성 명	생년 월일	죄명	형명 형기	형 기 종료일	가족 사항	접견 서신	범 수	경 비 처우급	기능 자격	범죄 개요	주 소
	()					()		()			
	()					()		()			
	()					()		()			
	()					()		()			

- ※ 작성시 유의사항
- ① 연 령 : 괄호안에 나이를 기재
- ② 죄 명 : 판결문에 나타난 죄명을 전부 1형 … 2형 … 등으로 기재
- ③ 형명 · 형기 : 수개의 형이 있을 경우 1형 … 2형 … 으로 구분 기재
- ④ 형기종료일 : ③항과 같은 방법으로 기재
- ⑤ 가 족 사 항 : 부모, 형제자매, 배우자와 자녀의 인적사항 및 직업 등 기재
- ⑥ 접 견 서 신 : 접견자, 서신 수발자와의 관계 및 접견, 서신 유·무를 괄호안에 기재
- ⑦ 범 수 : 범수를 기재
- ⑧ 경비처우급 : 경비처우급 및 진급일자를 괄호안에 기재
- ⑨ 기 능 자 격 : 취득한 기능자격과 급수를 전부 기재
- ⑩ 범 죄 개 요 : 형이 수개일 때에는 1형, 2형으로 구분 기재
- ⑪ 주 소 : 가족 등과 연락이 가능한 주소를 기재

개방지역작업장통근작업계약서

본 작업장 입주 계약을 체결함에 있어 ○○교도소장을 “A”로 칭하고
○○회사를 “B”로 칭하여 다음과 같이 계약을 체결한다.

제1조(목적) “A”는 작업장부지 및 건물을 제공하며 수행자를 취업시켜 “B”로부터 소정의 공임을 징수하고, “B”는 작업장운영에 필요한 재료, 기계장비 등 생산설비 일체를 시설하기로 한다.

제2조(내용) 주요 계약사항은 다음과 같다.

1. 계약기간 : 20 년 월 일부터 20 년 월 일 까지
2. 작업허가장소 : 건물 m², 부지 m²
3. 취업인원, 공임 등

구 분		계 약 내 용			년. 월. 일
		공임 (1일1인)	취업인원(1일)	계약보증금	
최 초 계 약		원	명	원	
계약변경	1 회차	원	명	원	
	2 회차	원	명	원	
	3 회차	원	명	원	
	4 회차	원	명	원	
	5 회차	원	명	원	
	6 회차	원	명	원	
	7 회차	원	명	원	

※ 생산지원자(점수, 포장, 운반 등)

4. 계약보증금 : ① 현금 ② 이행지급보증보험증권
5. 성과상여금 : “B”는 ○○성과에 대하여 성과상여금을 추가로 지급한다.

제3조(보증금) 세입금 확보를 위한 계약보증금은 3개월 이상의 공임과 공공요금 등 작업장 운영을 위한 제경비에 해당하는 금액으로 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제53조부터 제57조까지의 규정에 의하여 현금 등으로 하며, 보증기간 개시일은 계약기간 개시일이고, 종료일은 계약기간 종료일로부터 60일 이상으로 한다.

제4조(공과금 부담) “A”는 작업장에서 사용한 전기·수도·통신료 등 공과금에 대한

세입금 납입고지서를 “B”에게 발부하고, “B”는 이를 납부하여야 한다.

제5조(공임납부) “B”는 “A”가 발행하는 세입금 납입고지서에 따라 수행자의 공임을 은행 등 금융기관에 다음달 20일까지 납부하여야 한다. 다만 12월분 납입고지액은 당해연도 12월 31일까지 납부하여야 한다.

제6조(권리의무 이전금지) “B”는 본 계약에 관한 권리의무를 “A”의 동의 없이 타인에게 이전 또는 양도할 수 없다.

제7조(기술지도) “B”는 취업수행자에게 작업에 필요한 기술지도를 하여야 한다.

제8조(후생시설 설치) “B”는 작업장 내에 작업인원에 상응하는 규모의 식당·탈의실·샤워장 등의 운영에 필요한 부대설비를 갖추어 개방지역작업장통근자의 복리후생증진에 노력하여야 한다.

제9조(시설관리) ① “B”는 “A”가 정하는 별첨 시설유지관리에 관한 세부규약을 성실히 이행하여야 한다.

② “B”는 계약이 종료되거나 해지되면 “B”가 개방지역작업장에 설치한 시설 장비, 비품 등 생산설비 일체를 지체없이 철거하여야 하며 입주당시 상태로 원상 복구시켜야 한다.

제10조(물품의 보관) “B”는 작업재료와 제품 및 재고품 등 물품의 보관관리에 관하여 책임을 진다.

제11조(손해배상) ① “B”는 종사원에 대한 주의감독을 태만히 하여 “A”에게 재산상 부담 또는 기타의 손해를 입게 한 경우에는 상당한 보상을 하여야 한다.

② “A”는 개방지역작업장통근자가 안전사고로 인하여 부상을 입거나 사망한 경우 치료비 및 교도작업특별회계운영지침 제6장에 따른 조위금과 위로금을 부담한다. 다만 “B”의 고의나 중대한 과실로 인하여 안전사고가 발생한 경우 “A”는 “B”에게 구상(求償)할 수 있다.

제12조(해지) ① “B”가 본 계약을 해지하고자 할 때에는 60일전에 “A”에게 통지하여야 한다.

② “A”는 법령의 개폐, 기타 특수한 사정으로 작업시행이 불가능하거나 다음의 경우에는 계약을 해지하거나 작업을 중단할 수 있다.

1. “B”가 계약의 일부 또는 전부를 이행하지 아니한 때
2. “B”가 공임 등을 납기 내에 납부하지 아니한 때
3. “B”가 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제76조에 의거 소정의 부정당업자(업체)로 인정될 때
4. “B”는 “A”의 허가 없이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 물품을 교정시설에

반입(반입에 협조하는 행위를 포함한다)하거나 수용자에게 전달한 때
 가. 마약·총기·도검 등 범죄의 도구로 이용될 우려가 있는 물품
 나. 주류·담배·화기·현금·수표·휴대폰·동영상 또는 음악 재생기기·이동식저장
 장치 등 교정시설의 안전과 질서를 해칠 우려가 있는 물품
 다. 음란물·사행행위에 사용되는 물품 등 건전한 수형자의 교화 또는 건전한 사회
 복귀를 해칠 우려가 있는 물품

제13조(폐기물 등 처리) “B”는 작업장에서 발생하는 폐기물, 작업부산물 및 쓰레기
 등을 신속하게 수거하여 처리하는 등 쾌적한 작업장 환경이 되도록 하여야 한다.

제14조(작업준비부진) “B”의 작업재료 공급지연 등으로 작업을 중단할 때에는 작업인
 원에 대한 평균 생산량 상당의 공임을 징수할 수 있다.

제15조(계약변경) “A”와 “B”는 매년 말 다음해의 공임 등을 조정하고 계약서를 변
 경하여야 하며, 정기계약변경 외에 공임 등의 변동요인이 발생하였을 때에도
 “A”와 “B”가 협의하여 계약내용을 변경할 수 있다.

제16조(효력발생) 이 계약은 법무부장관의 승인으로 효력이 발생한다.

제17조(계약서 작성) 본 계약을 증명하기 위하여 계약당사자는 계약서 2통을 작성하여
 각자 서명 날인하고, 각 1통씩 보관한다.

※ 첨부 : 시설유지관리에 관한 세부규약 1부

(주 : 세부계약은 계약 당사자간에 임의결정)

20

A : ○○ 교도소장
 ○○○ (인)
 B : ○○ 회 사
 ○○○ (인)

〈별지 제31호 서식〉 삭제

개방지역작업장통근작업 일자 20			결			
			재			
총 원		불취업인원				
취업인원		불취업내역				
지시 받은 사 항						
작업사 항						
교육사 항						
카타사 항						

지도보호직원 직급 성명

집중근로작업장 취업대상자 명부

수용자번호 성명	생년월일	죄명	형명형기 (형기종료일)	가족 사항	접견 서신	범죄개요 (범수)	경비 처우급	보유가 능자격	추천 직원

※ 작성시 유의사항

- (1) 죄명 : 판결문에 나타난 죄명을 전부 1형... 2형... 등으로 기재
- (2) 형명형기 : 수개의 형이 있을 경우 1형... 2형... 으로 구분 기재
- (3) 가족사항 : 부모, 형제, 처자의 유무 기재
- (4) 접견·서신 : 접견이나 서신을 자주 교환하는 가족 등 외부인 이름을 기록
- (5) 범죄개요 : 6하 원칙에 의거 간략하게 기재
- (6) 범수 : 분류과(실)에서 분류한 범수를 기재
- (7) 경비처우급 : 현재 경비처우급 및 진급일자를 기재
- (8) 능자력 : 현재 보유하고 있는 능자력과 급수를 전부 기재

임주계약서

본 작업장임주 계약을 체결함에 있어 ○○교도소장을 “갑”이라 칭하고 ○○회사를 “을”이라 칭하여 다음과 같이 계약을 체결한다.

제1조(목적) “갑”은 작업장을 제공하며 수용자를 출역시켜 “을”로부터 소정의 공임을 징수하고, “을”은 작업장운영에 필요한 재료, 기계장비 등 생산설비 일체를 시설한다.

제2조(내용) 주요 계약사항은 다음과 같다.

1. 계약기간 : 200 년 월 일 부터 200 년 월 일까지
2. 작업장소 : 건물 m²(제 작업장)
3. 출역인원 : 1일 명(연인원 명)
4. 생산공임 : 생산품의 단위당 생산공임 원
1인당 1일 기준공임 원 (생산지원자공임 원)
※ 생산지원자(점수, 포장, 운반 등)
5. 계약보증금 : ① 현금 ② 이행지급보증보험증권

제3조(보증금) 세입금 확보를 위한 이행보증금은 3개월 이상의 공임과 공공요금 등 작업장 운영을 위한 제경비 해당하는 현금이나 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제55조~57조에 규정된 보증서 등으로 하며, 보증기간 개시일은 계약기간 개시일이고, 종료일은 계약기간 종료일로부터 60일 이상으로 한다.

제4조(공과금 부담) “갑”은 제품생산에 사용한 전기·수도·통신료 등 공과금에 대한 세입금 납입고지서를 “을”에게 발부하고, “을”은 이를 납부하여야 한다.

제5조(공임납부) “을”은 “갑”이 발행하는 세입금 납입고지서에 따라 작업자의 공임을 은행 등 금융기관에 다음달 20일까지 납부하여야 한다. 다만, 12월분 납입고지액은 당해 연도 12월 31일까지 납부하여야 한다.

제6조(권리의무 이전금지) “을”은 본 계약에 관한 권리의무를 “갑”의 동의 없이 타인에게 이전 또는 양도할 수 없다.

제7조(기술지도) “을”은 집중근로자에게 작업에 필요한 기술지도를 하여야 한다.

제8조(시설관리) “을”은 작업과 관련하여 시설을 변경하고자 하는 경우에는 “갑”과 협의 하여야 하며, 계약이 종료되는 때에는 임주전의 상태로 시설을 복원하여야 한다.

제9조(물품의 보관) “갑”은 작업 전·후에 집중근로작업장의 시설을 관리하고, “을”은 작업재료의 제품 및 재고품 등 물품의 보관관리에 책임을 진다.

제10조(손해배상) “을”은 작업자에 대한 주의감독을 태만히 하여 “갑”에게 재산상 부담 또는 기타의 손해를 입게 한 경우에는 상당한 보상을 하여야 한다.

제11조(해지) ① “을”이 본 계약을 해지하고자 할 때에는 60일전에 “갑”에게 통지하여야 한다.
② “갑”은 법령의 개폐, 기타 특수한 사정으로 작업시행이 불가능하거나 다음의 경우에는 해지 또는 작업을 중단할 수 있다.

1. “을”이 계약의 일부 또는 전부를 이행하지 아니한 때
2. “을”이 임금 등을 납기내에 납부하지 아니한 때
3. “을”이 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등에 소정의 부정당업자(업체)로 인정될 때
4. “을”이 “갑”의 허가 없이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 물품을 교정시설에 반입(반입에 협조하는 행위를 포함한다)하거나 수용자에게 전달한 때
 - 가. 마약·총기·도검 등 범죄의 도구로 이용될 우려가 있는 물품
 - 나. 주류·담배·화기·현금·수표·휴대폰·동영상 또는 음악 재생기기·이동식 저장장치 등 교정시설의 안전과 질서를 해칠 우려가 있는 물품
 - 다. 음란물·사행행위에 사용되는 물품 등 건전한 수형자의 교화 또는 건전한 사회복귀를 해칠 우려가 있는 물품

제12조(폐기물 등 처리) “을”은 작업장에서 발생하는 폐기물, 작업부산물 및 쓰레기 등을 신속하게 수거하여 처리하는 등 쾌적한 작업장 환경이 되도록 하여야 한다.

제13조(작업준비부진) “을”의 작업재료 공급 지연 등으로 작업을 중단할 때에는 작업인원에 대한 평균 생산량 상당의 공임을 징수할 수 있다.

제14조(계약의 변경) 작업시간, 계약인원 및 공임 등 계약을 변경할 사항이 발생하였을 때에는 “갑”과 “을”이 협의하여 계약을 변경할 수 있다.

제15조(효력발생) 최초의 계약은 법무부장관의 승인을 받고, 재계약은 지방교정청장의 승인을 받아야 효력이 생긴다.

제16조(계약서 작성) 본 계약을 증명하기 위하여 계약당사자는 계약서 2통을 작성하여 각자 서명 날인하고, 각 1통씩 보관한다.

~~집중근로작업장~~ ~~작업일지~~

집중근로작업장 작업일지			결 재		
총원		불취업인원			
취업인원		불취업내역			
지시받은 사항					
활동사항					
특이사항					

~~작업장담당자 직급 성명~~

생 산 기 록 부

00작업장

[illegible]

※ 1일 지급기준금액 : 「교도작업특별회계운영지침」 제73조② 지급범위 또는 [별표7]

- 조별 작업 등으로 개인별 생산량이 명확하지 않는 경우 반드시 생산기록부를 작성하여 작업장려금 계산에 활용
- 생산기록부 서식은 내부결재를 통한 변경을 허용하되, 작업장려금 계산 근거가 되는 항목은 반드시 포함시킬 것

전시제품 판매현황

품 명	규 격	수 량	단 가	금 액	생산기관	비 고
계						

210mm×297mm(보존용지 75g/㎡)

제품생산 주문현황

품 명	규 격	수 량	예정단가	제작가능기관	비 고

210mm×297mm(보존용지 75g/㎡)